CONTRACT DE PRESTARI SERVICII SOFTWARE (SAAS)

Nr. 9 din data de 09.10.2026

CONFORMITATE ART. 119 CODUL MUNCII

1. PARTILE CONTRACTANTE

FURNIZOR (PRESTATOR)
S.C. TRADE INVEST NETWORK S.R.L.
Sediu: Bucuresti, Sector 1, Str. Popa Savu, Nr. 78, Biroul 1, Et. 1, Ap. 3
CUI: **42322117** • Reg. Com.: J40/2965/2020
IBAN: **RO31BACX0000001999343001** (UniCredit Bank)
Reprezentant legal: **Elena Cazmal**, Administrator

BENEFICIAR (CLIENT)
S.C. HANGAN ECO FOOD S.R.L. (Brand: **Sushi Han**)
Sediu: Mun. Ploiesti, Str. Marasesti, Nr. 19, Et. P, Ap. 2, Jud. Prahova
CUI/CIF: **RO45691500** • Reg. Com.: **J29/514/2022**
IBAN: _____
Reprezentant legal: **Andrei Hangan**, Administrator

2. OBIECTUL CONTRACTULUI SI INFRASTRUCTURA DIGITALA INCLUSA

2.1. Acordarea dreptului neexclusiv de acces si utilizare a platformei software cloud (**„Platforma GetApp Smart QR"**), disponibila pe web, kiosk si dispozitive mobile, precum si asigurarea intregii infrastructuri digitale aferente.

2.2. Infrastructura Enterprise Inclusa 100%: Abonamentul include fara costuri suplimentare: gazduirea pe **servere dedicate de inalta performanta localizate in Germania (centre de date certificate ISO/IEC 27001 / UE)**, administrarea si licentierea domeniului web securizat (**getapp.ro**), certificat SSL/TLS de 256 biti, trafic nelimitat, backup automat zilnic de 2 ori pe zi, protectie avansata anti-DDoS, actualizari automate de securitate si mentenanta permanenta.

2.3. Platforma asigura evidenta exacta a orelor de munca, inregistrarea orelor de incepere si sfarsit de program, a pauzelor si schimburilor, in conformitate stricta cu **Art. 119 din Legea nr. 53/2003 - Codul Muncii**, republicata.

3. VALOAREA CONTRACTULUI, FACTURAREA FLUCTUATIILOR SI TERMENUL DE PLATA

3.1. Perioada de proba gratuita (09.10.2026 – 01.11.2026): Perioada pilot de testare operationala si instruire personal, **furnizata gratuit (0,00 EUR / 0,00 RON)**, fara emitere de facturi.

3.2. Primele 3 luni cu pret redus (01.11.2026 – 31.01.2027): Tariful lunar este redus promotional la **€3,50 + TVA / angajat activ / luna**.

3.3. Urmatoarele 12 luni cu pret standard (01.02.2027 – 31.01.2028): Tariful contractual standard este de **€4,00 + TVA / angajat activ / luna**.

3.4. Regula celor 15 zile la calcul si afisare (angajati aparuti, plecati sau migrati intre locatii):
• *Angajat stabil sau migrat/transferat intre puncte de lucru (≥ 15 zile active cumulate in luna):* se contorizeaza o singura data la nivel de companie (fara dubla taxare) si se factureaza integral la tarif de 100% (€3,50 + TVA in primele 3 luni, respectiv €4,00 + TVA in urmatoarele 12 luni);
• *Angajat nou-aparut (angajat) sau disparut (plecat/incetat contract) cu < 15 zile active in luna:* se factureaza pro-rata la cota redusa de 50% (€1,75 + TVA in primele 3 luni, respectiv €2,00 + TVA in urmatoarele 12 luni);
• *Angajati inactivi / suspendati / arhivati pe durata intregii luni:* nu se factureaza (0,00 EUR).

3.5. TVA si Moneda: Cota TVA aplicabila este de **21%**. Facturarea se efectueaza lunar in RON la cursul oficial comunicat de BNR din data devizului.

3.6. Termen de plata a facturilor: Termenul de plata ferm este de **7 (sapte) zile calendaristice** de la transmiterea facturii prin RO e-Factura / email.

4. OBLIGATIILE PARTILOR

4.1. Furnizorul: Garanteaza disponibilitatea serviciului (SLA) de cel putin **99,5%** lunar, mentenanta si securitatea serverelor din Germania, backup automat al bazei de date de 2 ori pe zi si asistenta tehnica prioritara.

4.2. Beneficiarul: Achita facturile in termenul contractual de 7 zile, asigura echipamentele hardware la locatiile Sushi Han si pastreaza confidentialitatea PIN-urilor alocate.

5. DURATA CONTRACTULUI (15 LUNI) SI PRELUNGIREA AUTOMATA

5.1. Durata contractuala initiala: Prezentul contract se incheie pe o perioada ferma de **15 (cincisprezece) luni** calculate de la inceperea facturarii (**01.11.2026 – 31.01.2028**), compusa din: primele **3 luni cu pret redus (€3,50 + TVA / angajat)** si **12 luni cu pret standard (€4,00 + TVA / angajat)**.

5.2. Prelungire automata cu inca 12 luni: In cazul in care niciuna dintre Parti nu notifica in scris intentia de incetare sau neprelungire a contractului cu cel putin **30 de zile** inainte de expirarea termenului contractual initial de 15 luni (sau a oricarei perioade ulterioare), **prezentul contract se prelungeste automat de drept cu inca 12 (douasprezece) luni** (si ulterior pentru noi perioade succesive de cate 12 luni), in aceleasi conditii contractuale si financiare.

5.3. Conditii de denuntare: In perioada de proba (pana la 01.11.2026), contractul poate fi denuntat oricand fara penalitati. Dupa 01.11.2026, denuntarea cu preaviz de 30 de zile **nu poate opera mai devreme de finalizarea primelor 3 luni cu pret promotional (adica nu mai devreme de 31.01.2027)**, acestea constituind perioada minima contractuala ferma.

PENTRU FURNIZOR
S.C. TRADE INVEST NETWORK S.R.L.
Reprezentant: Elena Cazmal, Administrator

Semnatura: _____ L.S.

PENTRU BENEFICIAR
S.C. HANGAN ECO FOOD S.R.L.
Reprezentant: Andrei Hangan, Administrator

Semnatura: _____ L.S.

CAZMAL ELENA
Digitally signed by CAZMAL ELENA
Date: 2026.10.09 11:05:35 +03'00'

HANGAN ANDREI
Semnat digital de HANGAN ANDREI
Data: 2026.10.16 13:42:38 +03'00'

ANEXA NR. 1 LA CONTRACTUL SAAS NR. 9 DIN 09.10.2026

Abonamentul GetApp Smart QR activat pentru locatiile **Sushi Han** include accesul complet la platforma software, licentele de utilizare si toata **infrastructura cloud enterprise gazduita in Germania**, fara costuri suplimentare de hosting, mentenanta sau domeniu:

1. INFRASTRUCTURA DIGITALA SI MODULE SOFTWARE INCLUSE 100% IN ABONAMENT

- **Servere Enterprise Dedicate in Germania (UE):** Infrastructura de mare viteza in centre de date certificate **ISO/IEC 27001** si **SOC 2**, cu protectie automata anti-DDoS si firewall avansat;
- **Domeniu Web Securizat & Criptare SSL/TLS:** Administrarea completa a domeniului **getapp.ro**, certificate SSL pe 256 de biti, trafic de date nelimitat si conexiuni criptate HTTPS;
- **Salvari Automate (Backup) & Retentie Redundanta:** Backup automat al bazei de date de **2 ori pe zi**, cu arhivare si retinere istorica a pontajelor conform legii;
- **Mentenanta, Patch-uri si Actualizari Continue:** Optimizari de securitate, viteza si functii noi livrate instant in cloud, fara taxe de upgrade sau mentenanta;
- **Modul Coduri QR Dinamice & Statice:** Protectie anti-frauda prin rotire dinamica a codului QR pe ecranul kiosk/tableta sau cod static securizat;
- **Scanare Duala:** Pontare prin camera telefonului mobil sau direct pe Kiosk-ul locatiei prin Cod Angajat + PIN de 4 cifre;
- **Conformitate Art. 119 Codul Muncii:** Inregistrare exacta la secunda a intrarilor, iesirilor, pauzelor de masa si orelor suplimentare;
- **Rapoarte Digitale & Export Contabilitate:** Fisa individuala de pontaj pentru fiecare salariat si centralizator lunar compatibil Saga / Excel.

2. PLANUL TARIFAR CONTRACTUAL PE 15 LUNI (SUSHI HAN / HANGAN ECO FOOD S.R.L.)

ETAPA	PERIOADA CALENDARISTICA	STATUT TARIFAR	TARIF APLICABIL
Etapa 1	09.10.2026 – **01.11.2026**	PROBA GRATUITA	**0,00 EUR (Gratuit)**
Etapa 2	**01.11.2026 – 31.01.2027** (Primele 3 luni • Pret Redus • Perioada Minima)	TARIF PROMOTIONAL	**€3,50** + TVA 21% / angajat activ / luna
Etapa 3	**01.02.2027 – 31.01.2028** (Urmatoarele 12 luni • Pret Contractual Standard)	**Tarif Standard**	**€4,00** + TVA 21% / angajat activ / luna

3. REGULI DE CALCUL SI AFISARE PRO-RATA LA FLUCTUATII SI MIGRARE INTRE LOCATII

Pe devizul lunar emis in aplicatie, fiecare salariat este evidentiat nominal cu: Interval activ, Zile lucrate, Cota aplicata si Suma in EUR si RON (curs BNR):

STATUT SALARIAT IN LUNA	CONDITIE ZILE ACTIVE	COTA FACTURATA	TARIF APLICAT (EUR + TVA)
Angajat stabil sau migrat/transferat intre locatii	Zile active cumulate ≥ 15 zile	**100%** (tarif intreg)	**€3,50** (promo) / **€4,00** (standard) *Nu se dubleaza la transfer intre puncte
Angajat nou-aparut sau plecat in cursul lunii	Zile active < 15 zile	**50%** (pro-rata redus)	**€1,75** (promo) / **€2,00** (standard)
Angajat suspendat / concediu fara plata	0 zile active in luna	**0%** (nefacturat)	**0,00 EUR** (fara cost)

Scadenta platii: 7 (sapte) zile calendaristice. • **Prelungire automata:** In lipsa unei notificari contrare scrise cu 30 de zile inainte de expirare, contractul se prelungeste automat pentru perioade succesive de 12 luni.

4. NIVEL DE SERVICII (SLA) SI ASISTENTA TEHNICA

Furnizorul asigura disponibilitate lunara a platformei de cel putin **99,5%**. Asistenta tehnica prioritara prin WhatsApp si email la **contact@getapp.ro**, cu timp de reactie sub 2 ore in intervalul 08:00 – 20:00.

PENTRU FURNIZOR

S.C. TRADE INVEST NETWORK S.R.L.
Reprezentant: Elena Cazmal

Semnatura: _____ L.S.

CAZMAL ELENA

Digitally signed by CAZMAL ELENA
Date: 2026.10.09 11:05:52 +03'00'

PENTRU BENEFICIAR

S.C. HANGAN ECO FOOD S.R.L.
Reprezentant: Andrei Hangan

Semnatura: _____ L.S.

HANGAN ANDREI

Semnat digital de HANGAN ANDREI
Data: 2026.10.16 13:43:01 +03'00'

ANEXA NR. 2 LA CONTRACTUL SAAS NR. 9 DIN 09.10.2026

ACORD DE PRELUCRARE A DATELOR CU CARACTER PERSONAL (DPA • ART. 28 GDPR)

Incheiat la data de **09.10.2026**, intre **S.C. HANGAN ECO FOOD S.R.L.** (in calitate de **Operator de date**) si **S.C. TRADE INVEST NETWORK S.R.L.** (in calitate de **Persoana Imputernicita de Operator**), ca parte integranta din Contractul SaaS Nr. 9, in conformitate cu cerintele Art. 28 din Regulamentul (UE) 2016/679 (GDPR).

1. OBIECTUL, NATURA SI SCOPUL PRELUCRARII

Persoana Imputernicita prelucreaza datele puse la dispozitie de Operator exclusiv in scopul furnizarii serviciilor de pontaj electronic securizat, monitorizare a orelor lucrate conform Art. 119 Codul Muncii si generare a rapoartelor lunare de prezenta pentru personalul punctelor de lucru Sushi Han.

2. CATEGORII DE PERSOANE VIZATE SI DATE PRELUCRATE

- **Persoane vizate:** Salariatii si colaboratorii Operatorului inregistrati in platforma de pontaj;
- **Date de identificare:** Nume, prenume, cod intern angajat, punct de lucru / departament alocat;
- **Date de pontaj:** Data si ora exacta a scanarii (intrare, pauza, iesire), durata timpului lucrat si tipul normei;
- **Date tehnice de securitate:** Cod PIN securizat alocat pontajului, identificator dispozitiv / kiosk si IP de conectare.

3. TEMEIUL LEGAL AL PRELUCRARII

Operatorul garanteaza ca prelucrarea datelor se intemeiaza pe indeplinirea unei **obligatii legale** (Art. 6 alin. 1 lit. c GDPR coroborat cu Art. 119 Codul Muncii) si pe **executarea contractului individual de munca** (Art. 6 alin. 1 lit. b GDPR).

4. OBLIGATIILE PERSOANEI IMPUTERNICITE (FURNIZORUL)

In conformitate cu Art. 28 alin. (3) din GDPR, Furnizorul se obliga:

- Sa prelucreze datele exclusiv pe baza instructiunilor documentate ale Operatorului;
- Sa asigure pastrarea stricta a confidentialitatii de catre tot personalul autorizat sa gestioneze infrastructura;
- Sa implementeze masurile tehnice si organizatorice cerute de Art. 32 GDPR (criptare TLS in tranzit, criptare baze de date stocate, backup automat de 2 ori pe zi);
- Sa notifice Operatorul fara intarzieri nejustificate si in cel mult **48 de ore** de la confirmarea oricarui incident de securitate privind datele salariatilor;
- Sa asigure suport tehnic Operatorului pentru solutionarea oricaror cereri ale salariatilor privind dreptul de acces, rectificare sau stergere;
- La incetarea relatiilor contractuale, sa asigure exportul integral al datelor si stergerea definitiva a acestora din mediile active de stocare.

5. LOCALIZAREA SERVERELOR IN GERMANIA (UE) SI SECURITATE

Toate datele sunt gazduite si procesate exclusiv in **centre de date enterprise certificate ISO/IEC 27001 situate in Germania (Uniunea Europeana)**, beneficiind de backup geo-redundant si protectie avansata anti-DDoS. Este strict interzis transferul datelor in afara Spatiului Economic European fara acordul prealabil scris al Operatorului.

OPERATOR DE DATE

S.C. HANGAN ECO FOOD S.R.L.
Reprezentant: Andrei Hangan, Administrator

Semnatura: _____ L.S.

HANGAN ANDREI

Semnat digital de HANGAN ANDREI
Data: 2026.10.16 13:43:17 +03'00'

PERSOANA IMPUTERNICITA

S.C. TRADE INVEST NETWORK S.R.L.
Reprezentant: Elena Cazmal, Administrator

Semnatura: _____ L.S.

CAZMAL ELENA

Digitally signed by CAZMAL ELENA
Date: 2026.10.09 11:06:16 +03'00'